

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1960/2537

พันตำรวจโทพงษ์เดช ทั้งจันทร์แดง กับ
พวก

โจทก์

นายสังวาลย์ กุนอก กับพวก

จำเลย

พันตำรวจโทพงษ์เดช ทั้งจันทร์แดง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ร้อยตำรวจเอกจิรวัดณ์ อุดมสุด ที่ 2

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา บัดนี้โจทก์ทั้งสองไม่ประสงค์ ที่จะดำเนินคดีแก่
จำเลยที่ 1 อีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 แถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน(อันดับ 143)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
175,181,177,326,84,83,90,91

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วเห็นว่า ตามฟ้องไม่มีความผิดในข้อหาหมิ่น
ประมาท ให้ยกฟ้อง ส่วนข้อหาอื่นศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้
ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175,177 วรรคสอง,181(1)(2),326 ฐานฟ้องเท็จและหมิ่นประมาท เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 181(1) ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุก 2 ปี และฐานเบิกความเท็จ ให้จำคุก 2 ปี เรียงกระทงลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวม 2 กระทง ให้จำคุก 4 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175,181(1),326,84 การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย หลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 181(1) ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุก 1 ปี จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175,181(1),326 การกระทำของจำเลยที่ 3 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 181(1) ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175,177 วรรคสอง,181(1)(2)ฐานฟ้องเท็จจำคุก 2 ปี ฐานเบิกความเท็จจำคุก 2 ปี เรียงกระทงลงโทษ รวมจำคุก 4 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175,181(1),84 จำคุก 1 ปี จำเลยที่ 3 มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175,181(1)จำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา (อันดับ 134)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 143)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 175,177
วรรคสอง,181(1)(2) มิใช่ความผิดต่อส่วนตัวอันที่จะยอมความกันได้ และศาลชั้นต้น
กับศาลอุทธรณ์ภาค 3มีคำพิพากษาแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1ได้
ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 175,177
วรรคสอง,181(1)(2) มิใช่ความผิดต่อส่วนตัวอันที่จะยอมความกันได้ และศาลชั้นต้น
กับศาลอุทธรณ์ภาค 3มีคำพิพากษาแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1ได้
ให้ยกคำร้อง

(อุดม มั่งมีดี-จเร อำนวยการพัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ